CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

NOTA TÉCNICA Nº 3402/2026/CGAI/DPI/SIPRI

PROCESSO Nº 00190.104729/2021-05

INTERESSADO: Diretoria de Promoção e Avaliação de Integridade Privada (DPI)

1. DO RELATÓRIO

1.1. Trata-se de pedido de reabilitação administrativa formulado pela pessoa jurídica JDS - Engenharia e Consultoria Ltda., inscrita no CNPJ nº 40.376.139/0001-59, no âmbito do Processo nº 00190.104729/2021-05.

1.2. A interessada foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública desde 28 de março de 2024, em razão de ilícitos cometidos no âmbito do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT, durante a execução de serviços de supervisão das obras de implantação e pavimentação do lote 3 da RODOVIA BR-429/RO.

1.3. O processo de reabilitação foi conduzido nos termos da regulamentação à legislação vigente à época da sanção (art. 87, §3º, da Lei nº 8.666/1993), cuja regulamentação se deu pela Portaria CGU nº 1.214/2020, posteriormente alterada pela Portaria Normativa CGU nº 54/2023, que pressupõe, entre as condições legais, "a adoção de medidas que demonstrem a superação dos motivos determinantes da punição, o que inclui a implementação e a aplicação de programa de integridade, instituído de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Decreto nº 11.129, de 11 de julho 2022". Posteriormente, com a edição do Decreto nº 12.304/2024, os procedimentos e a metodologia de avaliação passaram a observar, também, as disposições da Portaria Normativa CGU nº 226/2025.

1.4. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos de sanção, em 28 de março de 2026, a interessada protocolou o pedido de reabilitação em 9 de abril de 2026, instruído com a documentação do seu programa de integridade. Posteriormente, após esclarecimentos prestados pela CGU, houve a apresentação de documentação complementar pela interessada, a partir da qual procedeu-se à presente reavaliação, consolidada nesta Nota Técnica.

1.5. A avaliação técnica aplicou o Formulário de Conformidade previsto no Anexo II da Portaria Normativa CGU nº 226/2025, composto de 113 questões organizadas em 12 áreas temáticas.

2. DA TEMPESTIVIDADE

2.1. A concessão da reabilitação, na forma da legislação supracitada, sujeita-se, cumulativamente, à reparação do dano, ao decurso do prazo mínimo da sanção e à implantação/aperfeiçoamento de programa de integridade que demonstre a superação dos motivos determinantes da punição.

2.2. No caso, a declaração de inidoneidade produziu efeitos a partir de 28 de março de 2024, encerrando-se o prazo mínimo de 2 (dois) anos em 28 de março de 2026.

2.3. O pedido de reabilitação foi protocolado em 9 de abril de 2026, portanto após o decurso do biênio, revelando-se tempestivo quanto ao requisito temporal, razão pela qual se passa à análise da condição relativa à superação dos motivos determinantes da punição, mediante a avaliação do programa de integridade.

3. DA ANÁLISE DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

3.1. **Metodologia.** O Formulário de Conformidade (Anexo II, da Portaria Normativa CGU nº 226/2025) organiza 113 questões em 12 áreas, com tipologia escalonada (QN1 a QN5). Para os processos de reabilitação, o item 5.1 da Portaria estabelece que o Programa de Integridade será considerado implantado quando presentes os elementos mínimos e fundamentais (questões QN1) e alcançadas as notas mínimas exigidas por área, na Área XII (mínimo de 70%) e no total, de acordo com a faixa de faturamento da pessoa jurídica. No caso de questões avaliadas como "Não se Aplica", a respectiva pontuação foi redistribuída proporcionalmente entre as demais questões da área, conforme estabelecido no item 2.1.4.4 do Anexo I da Portaria Normativa CGU nº 226/2025.

3.2. **Enquadramento.** Conforme a escrituração contábil (Demonstração do Resultado do Exercício), o faturamento anual da interessada situa-se entre R$ 3,1 milhões e R$ 5,4 milhões, enquadrando-a na Faixa 1 (faturamento até R$ 25 milhões), à qual correspondem os seguintes mínimos: 30% por área, 70% na Área XII e 45% no total.

3.3. **Elementos mínimos e fundamentais (QN1).** Das 16 questões classificadas como QN1, todas restaram atendidas.

3.4. **Resultado por área.** A pontuação apurada, por área temática, é a seguinte:

Área	Pont. máx.	Atingida	%	Mínimo	Situação
I — Comprometimento da Alta Direção	154	127,52	82,8%	30%	✓ atende
II — Instância Interna Responsável	108	108	100%	30%	✓ atende
III — Gestão de Riscos para Integridade	78	78	100%	30%	✓ atende
IV — Código de Ética e Conduta	91	73	80,2%	30%	✓ atende

V — Políticas e Procedimentos	130	102,5	78,8%	30%	✓ atende
VI — Treinamentos e Comunicações	118	77,5	65,7%	30%	✓ atende
VII — Controles Contábeis e Auditoria	106	63	59,4%	30%	✓ atende
VIII — Diligências de Terceiros e M&A	114	114	100%	30%	✓ atende
IX — Canais de Denúncia e Medidas Disciplinares	141	91	64,5%	30%	✓ atende
X — Monitoramento do Programa	83	50	60,2%	30%	✓ atende
XI — Responsabilidade Socioamb. e Transparência	83	42,5	51,2%	30%	✓ atende
XII — Medidas de Remediação	95	67,5	71,1%	70%	✓ atende
TOTAL	**1.301**	**994,52**	**76,44%**	45%	✓ atende

3.5. **Notas mínimas.** Todas as áreas superam o mínimo de 30%; a Área XII alcançou 71,1% (mínimo de 70%); e a pontuação total atinge 76,44% (994,52 de 1.301 pontos), acima do mínimo de 45% aplicável à Faixa 1.

3.6. **Da análise por Área:**

3.6.1. **Área I – Comprometimento da Alta Direção (Itens 1.1 a 3.3) - Resultado da Área I: BOM (82,8%)**

3.6.1.1. A questão crítica 3.1 foi superada com a documentação complementar disponibilizada pela empresa, que demonstrou a existência de e-mails de 02 e 17/07/2026, assinados pessoalmente pelo sócio-administrador e enviados a todos os colaboradores, manifestando apoio pessoal e expresso ao Programa de Integridade (3.1 = SIM) e trazem mensagem clara de incentivo à conduta ética e ao uso do canal de denúncias (3.2.2 = SIM). A questão crítica 2.1 permanece atendida: o Código de Ética foi assinado digitalmente em 11/08/2025 e as Políticas Internas foram aprovadas em 13/03/2026 (2.1 = SIM).

3.6.1.2. A supervisão do programa pela alta direção demonstrou estar formalizada (2.3 = SIM), uma vez que o Procedimento de Monitoramento Contínuo prevê relatórios trimestrais e anuais à Diretoria, o Termo de Designação do Oficial de Compliance (07/07/2026) assegura sua participação nas reuniões da Diretoria e a Matriz de Riscos de Integridade foi aprovada pela Diretoria (24/03 e 30/07/2026). As questões 1.2, 1.3 e 2.2 foram consideradas não aplicáveis, uma vez que a empresa não possui conselhos ou órgãos colegiados formalmente constituídos.

3.6.1.3. Aspectos positivos:

a) Manifestações pessoais do sócio-administrador a todos os colaboradores em apoio ao Programa de Integridade (3.1 = SIM; 3.2.2 = SIM);

b) Supervisão periódica do programa pela Diretoria formalizada em normativos (2.3 = SIM);

c) Comunicação sobre assédio e discriminação enviada a toda a equipe (escritório e campo) em 26/03/2026 (3.2.3 = SIM);

d) Recursos destinados ao programa: Oficial de Compliance contratado e assessoria jurídica externa (3.3 = SIM).

3.6.1.4. Lacunas e fragilidades:

a) ausência de critérios de integridade formalizados para seleção dos cargos da alta direção (1.1 = NÃO);

b) Periodicidade das manifestações da alta direção ainda em execução: parte das ações do Calendário de Comunicações 2026 consta como prevista (3.2.1 = Parcialmente);

c) Não foi apresentado orçamento formal específico do Programa de Integridade; sendo o item 3.3 considerado atendido em razão dos recursos efetivamente alocados.

3.6.2. **Área II – Instância Interna Responsável (Itens 4.1 a 5.2) - Resultado da Área II: PLENAMENTE ADEQUADO (100%)**

3.6.2.1. A questão crítica 4.1 permanece atendida, existe Oficial de Compliance designado, com evidências de atuação efetiva em múltiplas frentes (treinamento, comunicação, investigação interna e due diligence). A participação do Oficial de Compliance em investigações internas é comprovada pela Investigação Interna nº 01/2024 (5.2 = SIM), e a empresa conta com o suporte de assessoria jurídica externa (Asseff Advogados) para investigações e due diligence (4.4 = SIM).

3.6.2.2. As ressalvas formais da avaliação preliminar realizada pela CGU foram superadas pelo Termo de Designação do Oficial de Compliance (07/07/2026), que formalizou a instância e suas atribuições (4.2 = SIM), estabelece reporte direto à Diretoria, sem subordinação a outro departamento (4.3 = SIM), e assegura garantias ao responsável, a exemplo da vedação de destituição ou retaliação, livre acesso a documentos, sistemas e pessoas, participação nas reuniões da Diretoria, recursos e remuneração compatível (5.1 = SIM).

3.6.2.3. Aspectos positivos:

a) Instância de integridade formalmente constituída, com atribuições e linha de reporte definidas (4.2 e 4.3 = SIM).

b) Garantias expressas de independência e autoridade do Oficial de Compliance (5.1 = SIM).

c) Compliance Officer com atuação comprovada (treinamento ago/2025, investigação 2024, due diligence set/2025, comunicação mar/2026) e apoio jurídico externo (4.4 e 5.2 = SIM).

3.6.2.4. Ressalvas:

a) Estrutura enxuta (um profissional, com apoio externo), cuja suficiência deve ser monitorada à medida que o quadro da empresa e as ações do programa forem ampliados.

3.6.3. **Área III – Gestão de Riscos para a Integridade (Itens 6.1 a 6.3.3) - PLENAMENTE ADEQUADO (100%)**

3.6.3.1. A documentação complementar supriu integralmente uma lacuna identificada na avaliação preliminar. Assim, a Matriz de Riscos de Integridade V.01/V.02.2026, aprovada pela Diretoria em 24/03/2026 e 30/07/2026, contempla expressamente riscos de corrupção e fraude, abrangendo TI, Financeiro, Projetos, Operações e Licitações (6.3 = SIM).

3.6.3.2. A Matriz e seus Termos de Aprovação estabelecem a metodologia de gestão de riscos (6.1 = SIM); revisão anual ou por fato relevante, com próxima revisão ordinária em março/2027 (6.2.1 = SIM); atribuição da gestão de riscos ao Oficial de Compliance, com responsáveis por risco (6.2.2 = SIM); revisão e aprovação pela Diretoria Executiva (6.2.3 = SIM); mapeamento por área/subprocesso, com evento, causa e consequência, inclusive para licitações e contratos administrativos (6.3.1 = SIM); classificação por probabilidade (1 a 5), impacto (1 a 4), score e nível (de Baixo a Crítico) (6.3.2 = SIM); e medidas mitigadoras de curto, médio e longo prazos, com responsáveis, prioridade e tipo de evidência (6.3.3 = SIM).

3.6.3.3. Aspectos positivos:

a) Matriz de Riscos de Integridade específica para corrupção e fraude, aprovada pela alta direção (6.3 = SIM).

b) Mapeamento de riscos em licitações e na execução de contratos administrativos, ambiente em que ocorreu o ilícito original (6.3.1 = SIM).

c) Metodologia completa, incluindo periodicidade, responsáveis, classificação por probabilidade e impacto e plano de mitigação com prazos e responsáveis.

3.6.3.4. Ressalvas:

a) Recomenda-se que as revisões periódicas da Matriz incorporem os resultados do monitoramento contínuo e mantenham distinção formal em relação ao PGR/NR-1 (saúde ocupacional).

3.6.4. **Área IV – Código de Ética e Conduta (Itens 7.1 a 7.5) - Resultado da Área IV: BOM (80,2%)**

3.6.4.1. O Código de Ética e Integridade V.01.2025 (Doc 12.1) – doravante "Código" – permanece como um dos elementos bem desenvolvidos do programa. A questão crítica 7.1 foi atendida (SIM). O documento está em português, aprovado por assinatura digital em 11/08/2025, contém vedações expressas à corrupção (item 4.4.4 – tolerância zero), política de presentes e hospitalidades com limites quantificados (brindes acima de R$ 100,00 requerem aprovação; refeições limitadas a R$ 250,00/dia), disposições sobre conflito de interesses, proibição de assédio e discriminação, e escala de sanções aplicável a todos, inclusive à alta direção (7.2.1 a 7.2.6 = SIM). O Código contempla ainda o Código de Investigações Internas como Anexo II. Os Termos de Compromisso (Doc 12.8) comprovam a extensão a terceiros (7.4 = SIM; 7.5 = SIM), e o Código foi reforçado pelos novos normativos apresentados.

3.6.4.2. Aspectos positivos:

a) Código estruturado com vedações expressas e políticas específicas quantificadas.

b) Extensão formal a terceiros via Termos de Compromisso (30/03/2026).

c) Código de Investigações Internas como Anexo II do Código de Ética, com fluxo estruturado em 5 etapas.

3.6.4.3. Lacunas e fragilidades:

a) Não foi juntada evidência da disponibilização do Código na página institucional da empresa, e o site apresentou instabilidade de acesso (bloqueio em 11/08/2026) (7.3 = NÃO).

3.6.5. **Área V – Políticas e Procedimentos de Integridade (Itens 8.1.1 a 9.3) - BOM (78,8%)**

3.6.5.1. A questão crítica 8.1.1 permanece atendida (SIM), o Código de Ética, item 4.4.4, e a Política de Despesas, item 8.1.3, vedam expressamente vantagens indevidas a agentes públicos. As políticas de presentes, hospitalidades e interações com agentes públicos são cobertas pelo Código e pelas Políticas Internas (8.1.2 e 8.1.4 = SIM).

3.6.5.2. A questão crítica 9.1, não considerada na avaliação preliminar, foi superada, uma vez que o Procedimento de Prevenção a Ilícitos em Licitações e Contratos Administrativos V.01.2026 institui regras específicas – condutas permitidas e vedadas, regras operacionais e sanções – para o ambiente em que ocorreu o ilícito original (9.1 = SIM; 9.2.1 = SIM; 8.2 = SIM). O mesmo procedimento, com o Procedimento de Due Diligence e a Matriz de Riscos, trata da prevenção de conflito de interesses, inclusive mediante declaração prévia ao Compliance (8.1.3 = SIM). A Política de Doações e Patrocínios V.01.2026 disciplina o tema, com aprovação prévia, due diligence do beneficiário e vedações a partidos, agentes públicos e doações em espécie (8.1.5 = SIM).

3.6.5.3. Aspectos positivos:

a) Procedimento específico para prevenção de ilícitos em licitações e contratos administrativos (9.1 = SIM).

b) Vedação expressa de vantagens indevidas a agentes públicos, com limites quantificados (8.1.1, 8.1.2 e 8.1.4 = SIM).

c) Política de Doações e Patrocínios instituída (8.1.5 = SIM).

3.6.5.4. Lacunas e fragilidades:

a) Não foram definidos os responsáveis por autorizar a participação em licitações e pela interação com agentes públicos na gestão dos contratos (9.2.2 = NÃO).

b) Ausência de previsão de rotação periódica dos responsáveis por interagir com agentes públicos (9.2.3 = NÃO).

c) Ausência de orientações sobre a relação com concorrentes para prevenir práticas anticoncorrenciais (9.2.4 = NÃO).

d) Aplicação do procedimento ainda em consolidação, com evidências iniciais de uso (9.3 = Parcialmente).

3.6.6. **Área VI – Treinamentos e Comunicações (Itens 10.1 a 11.2.1) - ADEQUADO (65,7%) - ressalvas quanto à execução.**

3.6.6.1. O Calendário de Treinamentos 2026/2027 traz cronograma, temas, públicos-alvo, responsável (Compliance) e forma de execução (10.1 = SIM), e o Calendário de Comunicações 2026 define cronograma, temas, responsável, públicos-alvo e meios de divulgação (11.1 = SIM). Foram realizadas ações de comunicação sobre o Código de Ética (25/08/2025) e sobre assédio e canal de denúncias (26/03/2026), esta segmentada para escritório e campo (11.2 = SIM).

3.6.6.2. Quanto à execução, o único treinamento realizado (26/08/2025, cerca de 30 minutos, on-line) alcançou aproximadamente 11 dos 62 colaboradores; novos treinamentos estão previstos no calendário (10.2 = Parcialmente). A efetividade desta Área depende, portanto, da execução das ações programadas.

3.6.6.3. Aspectos positivos:

a) Planejamento formal de treinamentos e de comunicações instituído (10.1 e 11.1 = SIM).

b) Comunicação sobre assédio segmentada para escritório e campo (Doc 12.4, mar/2026).

c) Ações de comunicação com conteúdo de integridade (11.2 = SIM).

3.6.6.4. Lacunas e fragilidade:

a) Treinamentos específicos para equipes de campo (set/2026) e gestores (nov/2026) ainda não realizados (10.3 = NÃO).

b) Cobertura mínima de 70% por público-alvo não demonstrada (10.4 = NÃO).

c) Comunicações pontuais, sem demonstração de periodicidade e continuidade (11.2.1 = NÃO).

3.6.7. **Área VII – Controles Contábeis e Auditoria Interna (Itens 12.1 a 13.5) - ADEQUADO (59,4%)**

3.6.7.1. A questão crítica 12.1, não atendida na avaliação preliminar, foi superada, considerando que a Escrituração Contábil Digital (ECD/SPED) – Livro Diário Geral autenticado, com plano de contas estruturado e Balanço Patrimonial – evidencia procedimentos regulares e padronizados de lançamentos contábeis e financeiros, em conjunto com a Política de Despesas e Benefícios V.01.2026, que prevê segregação de funções e auditoria amostral mensal (12.1 = SIM; 12.2 = SIM). Recomenda-se, como aprimoramento, a edição de manual ou política contábil interna descrevendo as rotinas de lançamento e conciliação.

3.6.7.2. A auditoria amostral mensal (Política de Despesas) e os relatórios de conformidade trimestrais e anuais previstos no Procedimento de Monitoramento evidenciam que as funções de auditoria vêm sendo conduzidas internamente (13.1 = SIM), ainda que sem unidade de auditoria interna independente formalizada. As questões 13.2 a 13.5 foram consideradas não aplicáveis.

3.6.7.3. Dado que o ilícito original envolveu superfaturamento em medições de contrato público, permanece relevante a ausência de procedimento específico de verificação técnica do cumprimento do objeto como condição de pagamento. A Matriz de Riscos (FIN-001) exige prestação de contas por obra, com checklist e evidências, mas não institui essa verificação como requisito formal (12.4 = NÃO).

3.6.7.4. Aspectos positivos:

a) Procedimentos contábeis e financeiros regulares evidenciados pela ECD/SPED (12.1 = SIM).

b) Política de Despesas com segregação de funções e alçadas documentadas (12.2 = SIM).

c) Auditoria amostral mensal de obras remotas prevista (Política de Despesas, item 10.3).

3.6.7.5. Lacunas e fragilidades:

a) Ausência de sistema formal de “red flags” para receitas e despesas fora do padrão (12.3 = NÃO).

b) Ausência de procedimento de verificação técnica do cumprimento do objeto contratual antes do pagamento (12.4 = NÃO).

c) Função de auditoria interna não constituída como unidade independente formalizada.

3.6.8. **Área VIII – Diligências para Terceiros e Fusões (Itens 14.1.1 a 16.2) - PLENAMENTE ADEQUADO (100%)**

3.6.8.1. A questão crítica 14.1.1 permanece atendida (SIM). O Relatório de Due Diligence (Doc 12.7, 22/09/2025) comprova verificação prática (PMC Serviços), com análise de 6 processos judiciais, e a aplicação efetiva de diligências nos últimos 12 meses (14.2 = SIM).

3.6.8.2. As lacunas da primeira avaliação foram superadas pelo Procedimento de Due Diligence de Terceiros V.01.2026 e pelos Relatórios de DD 001, 002 e 003/2026, que exige consulta a CEIS, CNEP, CEPIM, inidôneos do TCU/TCEs e CNJ, verificação na lista suja do trabalho escravo (14.1.2 = SIM) e verificação socioambiental junto ao IBAMA e órgãos estaduais, com vedação de contratação em caso de registro (14.1.3 = SIM). Seu Anexo III traz cláusulas-padrão de integridade e anticorrupção, com penalidades e rescisão, obrigatórias nos contratos relevantes (15.1.1, 15.1.2 e 15.2 = SIM). As questões 16.1 e 16.2 não se aplicam, pois não houve operações societárias nos últimos 24 meses.

3.6.8.3. Os itens 16.1 e 16.2 foram considerados não aplicáveis.

3.6.8.4. Aspectos positivos:

a) Procedimento formal de due diligence baseado em risco, com relatórios de aplicação em 2026.

b) Verificação em cadastros restritivos, lista suja do trabalho escravo e órgãos ambientais (14.1.1 a 14.1.3 = SIM).

c) Cláusulas-padrão anticorrupção obrigatórias nos contratos relevantes (15.2 = SIM).

d) Termos de Compromisso assinados por terceiros e prestadores (30/03/2026).

3.6.9. **Área IX – Canais de Denúncia, Remediação e Medidas Disciplinares (Itens 17.1 a 19.2) - ADEQUADO (64,5%)**

3.6.9.1. Os registros de teste do canal (e-mails de 15 e 25/05/2026) comprovam o funcionamento de canal de denúncias por formulário eletrônico na página institucional (jdseng.com.br/ouvidoria), em português. Em acesso realizado em 27/08/2026, verificou-se no site aba específica de ética e integridade com indicação para a ouvidoria (17.1 = SIM).

3.6.9.2. Contudo, em acesso realizado em 11/08/2026 o site institucional estava indisponível e bem instável o que impediu o avaliador de confirmar diretamente o formulário eletrônico (17.2.1 = NÃO) e as garantias de anonimato nele oferecidas (17.2.2 = NÃO), bem como de testar o canal (17.3 = NÃO). Recomenda-se que a empresa deva manter o site estável e disponível.

3.6.9.3. Permanecem como aspectos positivos o Código de Investigações Internas (Anexo II do Doc 12.1), com fluxo estruturado de apuração (18.1 = SIM), e a Investigação Interna nº 01/2024 (Doc 12.6), que comprova o tratamento efetivo de denúncia, com 5 entrevistas e afastamento do investigado durante a apuração (18.3 = SIM; 19.2 = SIM). O Termo de Designação do Oficial de Compliance assegura livre acesso a documentos, sistemas e pessoas por parte dos responsáveis pela apuração (18.2.1 = SIM).

3.6.9.4. Aspectos positivos:

a) Canal de denúncias em português informado na página institucional, com acesso pela aba de ética e integridade (ouvidoria), verificado em 27/08/2026 (17.1 = SIM).

b) Código de Investigações Internas com 5 etapas e princípios norteadores (18.1 = SIM) e prerrogativas de acesso asseguradas (18.2.1 = SIM).

c) Investigação Interna nº 01/2024 com afastamento cautelar do investigado (18.3 e 19.2 = SIM).

d) Escala de sanções disciplinares (19.1.1 = SIM) e comunicação às autoridades (19.1.4 = SIM).

3.6.9.5. Lacunas e fragilidades:

a) Instabilidade do site institucional, que impediu a confirmação e o teste do canal pelo avaliador (17.2.1, 17.2.2 e 17.3 = NÃO).

b) Ausência de mecanismo de acompanhamento da apuração pelo denunciante, como número de protocolo (17.2.3 = NÃO).

c) Fluxo específico para denúncias envolvendo a alta direção não plenamente formalizado (18.2.2 = NÃO).

d) Correlação entre infrações e sanções e respectivas alçadas ainda genérica (19.1.2 = Parcialmente).

e) Gatilhos para afastamento cautelar de membros da alta direção em consolidação (19.1.3 = Parcialmente).

3.6.10. **Área X – Monitoramento do Programa de Integridade (Itens 20.1 a 20.4) - ADEQUADO (60,2%)**

3.6.10.1. O Procedimento de Monitoramento Contínuo do PI V.01.2026 estabelece os responsáveis – Oficial de Compliance, com autonomia e reporte à Diretoria (20.2.1 = SIM) –, a periodicidade mensal, trimestral e anual das atividades (20.2.2 = SIM), a submissão dos resultados à Diretoria Executiva (20.2.3 = SIM) e indicadores mínimos de acompanhamento (20.3.1 = SIM).

3.6.10.2. Por se tratar de procedimento recente, ainda não há relatórios periódicos produzidos nem evidências do uso das informações do monitoramento para o aprimoramento do programa. O item 20.3.1 foi considerado atendido em razão do início da implantação dos indicadores, embora as metas quantificadas ainda não tenham sido estabelecidas.

3.6.10.3. Aspectos positivos:

a) Procedimento formal de monitoramento contínuo, com responsáveis, periodicidade e instância de reporte (20.1 a 20.2.3 = SIM).

b) Indicadores mínimos de acompanhamento definidos (20.3.1 = SIM).

3.6.10.4. Lacunas e fragilidades:

a) Metas quantificadas de desempenho ainda não estabelecidas.

b) Relatórios periódicos previstos, mas ainda não produzidos (20.3.2 = NÃO).

c) Ausência de evidência do uso das informações do monitoramento para aprimoramento do programa (20.4 = NÃO).

3.6.11. **Área XI – Responsabilidade Socioambiental e Transparência (Itens 21.1 a 23.3) - ADEQUADO (51,2%)**

3.6.11.1. Em acesso ao site institucional realizado em 27/08/2026, verificou-se aba específica sobre ética e integridade, com indicação para o Código de Ética e para a área de ouvidoria, configurando manifestação institucional do compromisso da empresa com a integridade (23.1 = SIM). O site apresenta as principais atividades da empresa (23.2.1 = SIM), e a identificação dos proprietários e dirigentes consta do organograma apresentado (Doc. 03, p. 5) (23.2.2 e 23.2.3 = SIM).

3.6.11.2. Recomenda-se, contudo, aprimorar o acesso ao canal no site, renomear o acesso “Ouvidoria” para “Canal de Denúncias”, na página principal e na página do canal; renomear o formulário para “denúncias ou manifestações”; e posicionar a opção de denúncia por e-mail abaixo do formulário.

3.6.11.3. No aspecto socioambiental, a empresa possui o PGR/NR-1 (STARMED, jul/2025), que trata de saúde e segurança do trabalho (21.1 e 21.2 = SIM), e comunicação sobre assédio e discriminação distribuída a campo e escritório (22.1 = Parcialmente).

3.6.11.4. Aspectos positivos:

a) Manifestação institucional de compromisso com ética e integridade no site (23.1 = SIM).

b) Informações sobre atividades, proprietários e dirigentes disponibilizadas (23.2.1 a 23.2.3 = SIM).

c) Código de Ética com cláusulas de responsabilidade ambiental (Doc 12.1, item 7) e PGR/NR-1 vigente.

3.6.11.5. Lacunas e fragilidades:

a) Ausência de políticas ou atividades de promoção dos direitos humanos no ambiente externo (22.2 = NÃO).

b) Divulgação de doações e patrocínios, prevista na Política de Doações, ainda não evidenciada no site (23.2.4 = NÃO).

c) Ausência de informações sobre participações em licitações e contratos com a Administração Pública (23.2.5 = NÃO).

d) Ausência de seção específica no site reunindo as informações do Programa de Integridade (23.3 = NÃO).

e) Instabilidade de acesso ao site institucional (bloqueio em 11/08/2026).

3.6.12. **Área XII – Medidas de Remediação (Itens 24.1 a 25.3) - ADEQUADO (71%)**

3.6.12.1. A questão crítica 24.1, considerada não atendida na avaliação preliminar em razão da ausência de medidas disciplinares em face dos responsáveis pelo ilícito e da permanência do sócio-administrador no cargo, foi reexaminada à luz da documentação complementar. A sentença criminal proferida em 31/07/2026 na Ação Penal nº 0000959-26.2017.4.01.4101 absolveu o Sócio-administrador por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) e reconheceu a prescrição quanto ao crime do art. 288 do Código Penal.

3.6.12.2. Registra-se que, pela independência das instâncias (art. 935 do Código Civil), a absolvição por insuficiência de provas não afasta a responsabilidade administrativa da pessoa jurídica que fundamentou a sanção, nem equivale a medida disciplinar. Contudo, não havendo comprovação da participação individual do sócio-administrador nos fatos, não se mostra exigível a aplicação de medida disciplinar em seu desfavor, razão pela qual a questão foi considerada superada (24.1 = SIM). Como não houve aplicação de medidas disciplinares, ficam prejudicadas a análise de sua proporcionalidade e de sua abrangência (24.2.1 e 24.2.2 = NÃO).

3.6.12.3. A questão crítica 25.1 permanece atendida (SIM): a empresa implementou Código de Ética, Oficial de Compliance, Políticas Internas, canal de denúncias, investigação interna e due diligence de terceiros. Com a documentação complementar, os novos controles passaram a atacar diretamente as causas do ilícito (25.2.1 = SIM): o Procedimento de Prevenção a Ilícitos em Licitações e Contratos, a Matriz de Riscos – que mapeia riscos de supervisão, fiscalização e interação com agentes públicos – e o Monitoramento Contínuo.

3.6.12.4. Aspectos positivos:

a) Novos procedimentos e controles voltados às causas do ilícito original (25.1 e 25.2.1 = SIM).

b) Aplicação efetiva de parte dos procedimentos: due diligence de terceiros, comunicações da Diretoria e canal de denúncias testado (25.3 = Parcialmente).

3.6.12.5. Lacunas e fragilidades:

a) Ausência de medidas disciplinares aplicadas em razão do ilícito original (24.2.1 e 24.2.2 = NÃO).

b) Abrangência e suficiência dos controles ainda dependentes da consolidação de sua execução (25.2.2 e 25.2.3 = Parcialmente).

c) Aplicação integral dos controles em implementação (25.3 = Parcialmente).

3.7. **Pontos que demandaram deliberação específica.**

a) **Item 17.1 — Canal de denúncias na página institucional.** Os registros de teste comprovam canal de denúncias por formulário eletrônico na página institucional (jdseng.com.br/ouvidoria), em português, recebendo denúncias, o que supre a exigência. Verificou-se, contudo, instabilidade de acesso ao sítio (mensagens "Status do Site: Suspeito" e, em 11/08/2026). Diante da comprovação da existência e do funcionamento do canal, acata-se a questão como atendida, com recomendação de aprimoramento (item 4.4).

b) **Item 23.1 — Manifestação institucional de integridade no sítio.** Em visita ao sítio institucional, em 27/08/2026, verificou-se aba específica dedicada ao tema "ética e integridade", com indicação do Código de Ética e da área de ouvidoria, o que atende à exigência. Recomenda-se aprimoramento quanto à estabilidade e à atualização permanente (item 4.4).

c) **Item 24.1 — Medidas disciplinares / responsabilização.** Considerou-se atendida a questão, à vista: (i) da sentença proferida em 31/07/2026 na Ação Penal nº 0000959-26.2017.4.01.4101, que absolveu o sócio-administrador por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) e reconheceu a prescrição quanto ao delito associativo; e (ii) do conjunto de medidas estruturais de remediação implantadas.

3.8. Demais pontos, permanecem com atendimento parcial questões que dependem de execução continuada (notadamente a realização integral do plano de treinamentos e a produção dos relatórios periódicos de monitoramento), o que não compromete o enquadramento.

4. DA CONCLUSÃO

4.10. A avaliação do programa de integridade da interessada, à luz de toda documentação juntada, indica o atendimento cumulativo dos critérios do item 5.1 da Portaria Normativa CGU nº 226/2025: (i) presença dos elementos mínimos e fundamentais (QN1); (ii) nota mínima de 30% por área; (iii) nota na Área XII superior a 70%); e (iv) nota total de 76,44%, superior ao mínimo de 45% exigido para a Faixa 1.

4.11. Considera-se, portanto, o Programa de Integridade implantado, em conformidade com os normativos da CGU.

4.12. Nesses termos, **opina-se pelo deferimento do pedido de reabilitação no que concerne à avaliação do programa de integridade** (superação dos motivos determinantes da punição), sem prejuízo da certificação, nos autos, das demais condições legais (reparação do dano e decurso do prazo).

4.13. **Recomendações de aprimoramento (a serem comunicadas à interessada, para acompanhamento):**

a) Item 17.1 (canal de denúncias): renomear o acesso para "Canal de Denúncias" na página principal e na página do canal; renomear o formulário para "denúncias ou manifestações"; mover a denúncia por e-mail para posição inferior ao formulário; e manter o sítio institucional permanentemente disponível e estável; e

b) Item 23.1 (transparência digital): aprimorar a estabilidade e a atualização permanente das informações sobre o Programa de Integridade no sítio da empresa.

4.14. À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por **JOSE DE CASTRO BARRETO JUNIOR**, **Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 01/10/2026, às 12:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cgu.gov.br/conferir informando o código verificador 4222055 e o código CRC AB5971E2

Referência: Processo nº 00190.104729/2021-05 SEI nº 4222055